

Familie Tietjen
[Straße und Hausnummer]
[PLZ Ort]

Jugendamt [Landkreis Rotenburg (Wümme)]
[Straße und Hausnummer]
[PLZ Ort]

[Ort], den [Datum]

Betreff: Beschwerde und dringende fachaufsichtliche Prüfung – Verdacht auf erhebliche Defizite im institutionellen Kinderschutz im Jugendzentrum der Gemeinde Gnarrenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns an Sie in Ihrer Funktion als zuständige Fachaufsicht im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit der dringenden Bitte um Prüfung eines Sachverhalts, der aus unserer Sicht erhebliche Anhaltspunkte für strukturelle und organisatorische Defizite im institutionellen Kinderschutz aufweist.

1. Organisatorische Rahmenbedingungen

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich nach unserem Kenntnisstand über 20 minderjährige Jugendliche im Jugendzentrum der Gemeinde Gnarrenburg auf. Die Aufsicht wurde ausschließlich durch eine einzelne Person wahrgenommen. Das Gebäude umfasst mehrere Etagen sowie nicht durchgehend einsehbare Räume.

Unter diesen Umständen war eine wirksame, den Anforderungen des Kinder- und Jugendschutzes entsprechende Aufsicht aus unserer Sicht faktisch nicht gewährleistet.

Ergänzend ist aus unserer Sicht zu berücksichtigen, dass einzelne der beteiligten Jugendlichen bereits zuvor durch problematisches Verhalten aufgefallen waren und nach unserem Kenntnisstand wiederholt mit Einschränkungen im Zugang zur Einrichtung (z. B. temporären Hausverboten) belegt wurden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit bekannte Risikolagen in der Ausgestaltung der Aufsicht, der Personalplanung und der Schutzkonzepte angemessen berücksichtigt wurden.

2. Vorfall

Unsere minderjährige Tochter (14 Jahre) wurde unter diesen Rahmenbedingungen Opfer eines schwerwiegenden Vorfalls sexualisierter Gewalt durch mehrere Jugendliche.

Nach ihren Angaben zog sich eine Gruppe von Jugendlichen mit ihr in einen separaten Raum zurück, schloss die Tür, blockierte diese durch einen schweren Gegenstand und spielte laute Musik ab. Der Vorfall blieb unbeaufsichtigt.

3. Verhalten nach Bekanntwerden

Unsere Tochter teilte das Geschehen zeitnah der zuständigen Aufsichtsperson mit. Darüber hinaus wurde dieser nach unserem Kenntnisstand bekannt, dass:

- ein Video des Vorfalls erstellt wurde,
- dieses bereits am Folgetag im Umfeld der Beteiligten verbreitet wurde.

Trotz dieser Umstände erfolgte nach unserem Kenntnisstand:

- keine unverzügliche Information der Sorgeberechtigten,
- keine erkennbare Einleitung von Schutz- oder Interventionsmaßnahmen,
- keine nachvollziehbare Weiterleitung an zuständige Stellen.

4. Weitere Gefährdungslage

Im weiteren Verlauf kam es zu einer zusätzlichen erheblichen Belastungs- und Gefährdungssituation für unsere Tochter, insbesondere durch:

- sozialen Druck aus dem Umfeld der beteiligten Jugendlichen,
- Kontakte Dritter im Zusammenhang mit einer möglichen Schwangerschaft,
- Aufforderungen zur Vorlage entsprechender Nachweise.

Auch in dieser Situation erfolgte nach unserem Kenntnisstand keine Einbindung der Sorgeberechtigten und keine erkennbare Schutzmaßnahme.

5. Begründung der Aufsichtsperson

Die Aufsichtsperson führte im Nachgang an, es habe sich um ein seelsorgerisches Gespräch gehandelt, welches der Verschwiegenheit unterliege. Zudem wurde angegeben, unsere Tochter habe die Situation als einvernehmlich dargestellt.

Diese Begründung erscheint vor dem Hintergrund der Minderjährigkeit der Betroffenen, der Schwere des Vorfalls sowie der weiteren Umstände (insbesondere Video und nachfolgende Drucksituation) rechtlich und fachlich zumindest klärungsbedürftig, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Abwägung zwischen Verschwiegenheit und bestehenden Schutzpflichten.

6. Informations- und Meldewege

Nach unserem Kenntnisstand lagen Informationen über den Vorfall sowie über die Existenz eines Videos auch auf Leitungsebene vor.

Öffentlich wurde dargestellt, dass die zuständigen Behörden unverzüglich informiert worden seien. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand liegen jedoch weder bei der Polizei noch beim Jugendamt entsprechende Meldungen vor.

Hieraus ergibt sich ein erheblicher Klärungsbedarf hinsichtlich der tatsächlichen Informationsweitergabe sowie der Einhaltung gesetzlicher und fachlicher Meldepflichten.

7. Kirchliche Beteiligung

Nach unserem Kenntnisstand waren auch kirchliche Stellen in den Vorgang einbezogen. Es bestand offenbar ein Angebot zur Unterstützung unserer Tochter, welches jedoch nicht umgesetzt wurde. Zudem bestehen widersprüchliche Angaben zum Zeitpunkt der Kenntnis kirchlicherseits.

Auch hier stellt sich die Frage nach der Abstimmung und Verantwortungsabgrenzung zwischen den beteiligten Institutionen.

8. Einordnung und Klärungsbedarf

Aus der Gesamtschau ergeben sich aus unserer Sicht gewichtige Anhaltspunkte für mögliche Pflichtverletzungen und Defizite insbesondere in folgenden Bereichen:

- Organisation und Ausgestaltung der Aufsicht,
- Wahrnehmung von Schutzpflichten gegenüber Minderjährigen,
- Reaktion auf Hinweise auf sexualisierte Gewalt,
- Umgang mit möglichen Beweismitteln (Video),
- Einbindung der Sorgeberechtigten,
- Einhaltung von Melde- und Informationspflichten,
- institutionelle Abstimmung zwischen Gemeinde und kirchlichen Stellen.

Darüber hinaus stellt sich ergänzend die Frage, inwieweit die personelle Ausstattung sowie die Qualifikation der eingesetzten Aufsichtsperson den Anforderungen an eine geeignete Fachkraft im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe entspricht und wie diese Eignung im konkreten Fall bewertet wurde.

9. Aufforderung zur Prüfung

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie ausdrücklich um:

- umfassende fachaufsichtliche Prüfung des Sachverhalts,
- Bewertung möglicher Pflichtverletzungen im Bereich des Kinderschutzes,
- Überprüfung der bestehenden Schutz- und Meldekonzepte,
- sowie Mitteilung der konkret eingeleiteten Maßnahmen.

Angesichts der Schwere des Sachverhalts erwarten wir eine zeitnahe schriftliche Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Inga und Karsten Tietjen